

1501041-54.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Marcus Alexandre Manhães Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/08/2022

... 47-48, em razão da prática do crime de roubo, sendo, portanto, reincidente. Por outro lado, ao depor em Juízo, o acusado confessou a prática do crime de roubo, o que se consubstancia em circunstância atenuante da pena. Com isto, compensam-se a reincidência e a confissão, no crime de roubo, ficando a pena mantida no patamar acima estabelecido. Em relação, contudo, ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501041-54.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501041-54.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2011181/2022 - 33º D.P. PIRITUBA, 22416073 - 33º D.P.

PIRITUBA, 146/22/333 - 33º D.P. PIRITUBA, 2011181 - 33º D.P. PIRITUBA, 2011181 - 87º D.P. V. P. BARRETO, 146/22/333 - 87º D.P. V. P. BARRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

DENILSON CAVALCANTE DA SILVA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Alexandre Manhães Bastos

Vistos.

DENILSON CAVALCANTE DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, e no artigo 329, caput, ambos do Código Penal, em concurso material de infrações, porque, segundo a denúncia (fls. 65-67), no dia 12 de janeiro de 2022, por volta das 10 horas, na Rua Dr. Augusto Andrade, bairro Pirituba, nesta cidade e comarca, agindo em concurso e com unidade de desígnios com outras duas pessoas que não foram identificadas, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu, para proveito comum, o veículo FIAT/FIORINO FLEX, placas ERY0201, bem como 68

caixas de encomendas, pertencentes à empresa Direct, representada por André F. dos Santos, bem como, no mesmo dia, por volta das 11 horas e 45 minutos, na Rua Agostinho Angola, altura do nº 110, bairro Pirituba, nesta Capital, agindo em concurso e com unidade de desígnios com outras duas pessoas não identificadas, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência consistente no disparo de arma de fogo contra o policial militar Rogério Tavares de Oliveira, funcionário competente para executá-lo.

Segundo a denúncia, no dia dos fatos, a vítima André saiu da sede da empresa Direct com o veículo FIAT/FIORINO FLEX, placas ERY0201, carregado com 68 caixas de encomendas. Logo após entregar a primeira encomenda, a vítima foi abordada por DENILSON, que encostou a arma de fogo no corpo da vítima, anunciou o assalto e a obrigou a vítima a entrar no veículo VW/GOL, cor vinho, placas CHW7106, dentro do qual estavam os dois comparsas. Ocorre que a vítima aproveitou o descuido dos roubadores e fugiu correndo em direção à sede da empresa.

Narra a inicial que o acusado se evadiu na condução do veículo FIAT/FIORINO FLEX, placas ERY0201, enquanto seus cúmplices fugiam a bordo do veículo VW/GOL, cor vinho, placas CHW7106. No entanto, após acionamento do sistema de segurança, o automóvel Fiat/Fiorino foi bloqueado cerca de 500 metros do local dos fatos e DENILSON voltou para o carro conduzido por seus cúmplices.

É da peça inaugural acusatoria que, nesse ínterim, a vítima Carlos, também funcionário da empresa Direct, partiu em perseguição ao veículo VW/GOL, cor vinho, placas CHW7106, acionando e orientando a Polícia Militar. Porém, ao notar que estavam sendo perseguidos, os roubadores efetuaram disparos de arma de fogo em direção à vítima, vindo a atingir o capô do automóvel VW/GOL, placa EVY3785. Consta que, em buscas, a Polícia Militar encontrou o veículo VW/GOL, cor vinho, placas CHW7106, na Rua Agostinho Angola, altura do nº 10, ocupado por DENILSON e seus comparsas. Efetuaram sinais luminosos de parada, que não foram atendidos. O veículo parou em uma rua de terra e os três roubadores desembarcaram, partindo em fuga a pé, sendo perseguidos pelos policiais. Durante a tentativa de fuga, DENILSON fez disparos de arma de fogo contra o policial militar Rogerio Tavares de Oliveira, que reagiu à injusta agressão, e conseguiu detê-lo.

Ao que afirmado na denúncia, em revista pessoal, encontraram na cintura do acusado o revólver da marca Taurus, calibre .38, com numeração suprimida, municiado com 04 cartuchos íntegros e 01 deflagrado. Informalmente questionado, DENILSON confessou o roubo que acabara de praticar.

Por ocasião da análise judicial de sua regularidade formal, às fls. 49-51, o flagrante foi homologado e a prisão foi convertida em preventiva.

Após regular citação, o acusado, por seu advogado constituído, apresentou resposta à acusação, de fls. 75-79.

À fls. 80, foi mantido o recebimento da denúncia.

Durante a instrução processual em juízo, foram colhidos os relatos das vítimas André Ferreira dos Santos e Carlos Eduardo Lilli Santos, bem como foram ouvidas as testemunhas policiais militares Rogério Tavares de Oliveira e Renan Correia Araújo. Em seguida, o acusado foi interrogado.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais.

O Ministério Público, em audiência, às fls. 143-147, requereu, em síntese, seja a ação penal julgada procedente, com a condenação do acusado nos termos da denúncia. A defesa constituída do acusado, às fls. 151-161, postulou a condenação, mas com a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da confissão como atenuante da pena, a fixação do regime inicial semiaberto e o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade.

Vieram os autos, pois, à conclusão.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Da atenta análise do processado, verifica-se a presença de prova suficiente de materialidade delitiva, em relação aos dois crimes da denúncia, bem como de que o acusado foi o autor dos fatos criminosos, em prática conjunta, com união de

esforços com terceiros, e que agiu mediante emprego de arma de fogo, impondo-se a procedência do pedido inicial, com a sua condenação, nos exatos termos da denúncia. A prova da materialidade delitiva está bem aparelhada, sobretudo diante dos Autos de Prisão em Flagrante (fls. 1-2), do Boletim de Ocorrência (fls. 3-8), do Auto de Exibição e Apreensão (fls. 15-16), do Auto de Exibição, Apreensão e Entrega (fls. 17-18), do Laudo da arma - revólver (fls. 121-127), bem como pela prova oral colhida em juízo.

Da mesma forma, devidamente comprovada nos autos a autoria delitiva, que se atribui ao acusado.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima André Ferreira dos Santos narrou, em síntese, que foi vítima do roubo dos autos. Trabalha fazendo entrega de porta em porta. Estava carregado para realizar entregas. Parou em certo local para fazer uma entrega e quando retornou ao carro foi abordado. Eles pediram que saísse do veículo, determinando que entrasse no carro em que eles estavam, um Gol. O acusado apresentou uma arma de fogo. Viu a arma de fogo. Só que nesse momento, o ofendido conseguiu se desvencilhar e correu, entrando por uma feira. Seu carro tinha mercadorias variadas, do site da americanas. A Fiorino não é adesivada e não contava com nenhuma menção a se tratar de carga da Americanas. Após se desvencilhar e fugir dos assaltantes, eles seguiram com seu veículo. O depoente estava próximo da empresa e prontamente telefonou para a empresa e avisou ao gestor que o carro pararia logo em seguida, porque tem bloqueador e rastreador, o que aconteceria muito próximo da empresa. De fato, em seguida o veículo foi bloqueado. Um rapaz da empresa, cujo nome não se recorda, pois seria o primeiro dia de trabalho desse funcionário, saiu no encalço dos assaltantes enquanto o depoente corria em direção a empresa e ao seu carro. Soube da prisão do acusado quando os policiais entraram em contato, dizendo que haviam detido ele. No carro do ofendido entrou um dos assaltantes, que não era o acusado. Eles fugiram em um outro carro (o carro no qual eles queriam colocar o depoente). Seu carro e a carga foram recuperados. Não teve nenhum prejuízo. Esse funcionário que partiu no encalço dos autores do fato, na delegacia, contou ao depoente que seu veículo foi atingido por disparo de arma de fogo durante a perseguição. Ele mostrou ao depoente a marca do disparo, um furo no capô do carro. No dia, o acusado, a quem reconheceu em audiência, foi preso pela polícia.

A vítima Carlos Eduardo Lilli Santos, de seu lado, relatou que estavam carregando veículos para entrega de mercadorias. Seu carro estava parado, estacionado, há cerca de cem metros do local em que seria carregado. Em certo momento, foi buscar seu carro para carregar e, quando seguia, veio um Gol e uma Fiorino. Ocorre que o dono da Fiorino falou que havia sido roubado e a Fiorino era dela. Pegou seu carro e foi atrás, seguindo os dois carros. Em certo ponto, um opuco a frente, eles abandonaram a Fiorino e prosseguiram no Gol. O depoente continuou perseguindo o carro, o Gol. Ocorre que, ao entrar em uma rua atrás deles (já com o Copom na linha, viu que eles apontavam arma para o depoente), eles vieram em sua direção. Eles manobram e vieram em sua direção. Percebeu que o passageiro estava colocando a arma para fora do carro. Imaginou que eles iriam atirar. Jogou o carro na frente do deles e se abaixou atrás do volante. Nesse momento, escutou um disparo. Eles conseguiram desviar e passar. Verificou se havia sido atingido e retornou ao local em que eles abandonaram a Fiorino. Havia uma viatura. Parou a viatura e explicou o que havia acontecido. Depois, seguiu para a delegacia de polícia. Não sabe dizer se quem efetuou o disparo foi o acusado ou outro dos agentes. Não sabe se mais alguém foi preso. Apenas, aquele que parece ser o acusado presente em audiência. O carro do depoente ficou avariado, com um furo no capô, próximo ao para-brisa.

O Policial Militar Rogério Tavares de Oliveira, ao prestar depoimento em juízo, narrou que o Copom passou informação de que três indivíduos em um veículo Gol haviam praticado roubo de carga e seguia em direção à área na qual a equipe do depoente fazia patrulhamento. Foram em direção a um provável caminho deles e se depararam de frente com eles. Eles se desvencilharam e mais adiante entraram em uma rua de terra. Nessa rua de terra, os três desembarcaram. O acusado efetuou um disparo contra o depoente e outro dos indivíduos também efetuou um disparo. Conseguiram prender o acusado. Depois que ele foi preso, chegou informação de que

um colega do rapaz da Fiorino que foi alvo do roubo foi atrás dos acusados e um deles efetuou disparo contra esse rapaz. O veículo dele, inclusive, suportou perfuração do disparo de arma de fogo. Reconhece o acusado presente em audiência como sendo aquele que deteve, que atirou contra o depoente. O rapaz efetuou o disparo no momento em que o depoente desembarcou. Revidou com dois disparos, mas não atingiu o acusado e, em seguida, conseguiram detê-lo. Imediatamente o acusado se entregou e confirmou que havia praticado o roubo momentos antes. Apreenderam a arma de fogo com o acusado. Ao que se recorda era um calibre 38, com numeração raspada. A arma do acusado estava com quatro munições intactas e uma deflagrada. Na delegacia, viu o capô do veículo atingido por um disparo.

Também foi ouvido em juízo o Policial Militar Renan Correia Araújo, a informar, em síntese, que os indivíduos que os policiais perseguiram haviam roubado um veículo e carga, mas o bloqueador que equipava o carro entrou em operação e eles seguiram em um automóvel Gol roubado. Eles ingressaram na área de atuação do depoente, eles entraram em uma rua de terra e o motorista saiu correndo em frente. Os outros dois seguiram por um barranco e efetuaram um disparo. O disparo foi efetuado pelo acusado, presente em audiência. Conseguiu dar a volta e pegou o acusado. O outro parceiro do acusado também efetuou um disparo em direção aos policiais. Com o acusado, apreenderam um revólver Taurus 38, com quatro ou cinco munições, uma deflagrada. Foi o depoente que deteve o acusado. O revólver estava na cintura dele. Ao ser interrogado, o acusado confirmou os fatos, confessando a prática delitiva em relação ao roubo. Confirma ter dado voz de assalto, a fim de roubar a Fiorino com a carga. Estava na companhia de outras duas pessoas em um Gol vinho. O ofendido estava fazendo uma entrega e, quando ele foi entrar no carro, o acusado o rendeu, mas ele correu. Confirma que estava armado, estava com arma de fogo. Seus comparsas não estavam armados. Pegou a direção da Fiorino e seguiu adiante, até que o carro desligou, travou. Passou para o Gol. Depois de um tempo, percebeu que havia um Gol os perseguindo. Foram fugindo desse Gol. Em certo momento, fizeram uma manobra e ficaram de frente para ele. Nesse momento, colocou a arma para fora, apontando na direção da roda, mas o carro raspou no outro e acidentalmente saiu um disparo. Afirma que não pretendia efetuar esse disparo, apenas fazer com que ele se assustasse e não prosseguisse. Continuaram adiante, até que se depararam com duas viaturas policiais. Os policiais tentaram fechá-los, mas conseguiram passar. Pararam e desembarcaram fugindo a pé. A arma ficou no chão do carro. Correram em direção à favela. Em certo momento, caiu e foi alcançado pelos policiais. Negou que tenha disparado contra os policiais. Desferiu apenas um disparo contra o rapaz do Gol, tanto que somente havia uma cápsula deflagrada.

A partir destes relatos, resulta certo que o acusado, em concurso de agentes e mediante emprego de arma de fogo, exerceu violência e grave ameaça contra as vítimas André e Carlos, efetivamente, subtraiu o veículo Fiorino do ofendido André e, mais, que ao tentar escapar de ser preso, opôs-se à execução de ato legal de policiais militares, empreendendo ato de violência, ao efetuar disparos contra os agentes da lei que praticariam a legítima abordagem.

Com acerto, os depoimentos dos policiais militares e dos ofendidos são precisos e revelam toda a conduta do roubo e da resistência, sendo de se observar, quanto ao roubo, que o acusado é confesso.

Embora negue a resistência, dizendo que não efetuou nenhum disparo contra os policiais, os relatos dos policiais foram precisos no sentido de afirmar que efetivamente sofreram disparos contra si durante a perseguição policial.

Destaque-se que, é certo, a arma de fogo apreendida, que estaria com o acusado, ao que tudo indica, foi responsável por apenas um disparo. Contudo, os dois comparsas do acusado fugiram, escaparam, sendo possível admitir que também contassem com ao menos uma arma de fogo, sendo possível que os agentes efetivamente tenham efetuado os disparos relatados pelos policiais militares.

Sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Neste sentido colha-se a lição de Guilherme de Souza Nucci, em Manual de Processo Penal, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição 2007, pág. 411:

"A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa – que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório – é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, em regra, na polícia". Verifique-se, também, que há de se dar crédito à versão apresentada pelas vítimas, que procuraram narrar os fatos com detalhes, tratando-se de pessoas desinteressadas, que nenhum motivo teria para incriminar gratuitamente o acusado. Nesse passo, verifique-se os seguintes julgados extraídos do Código de Processo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Coordenadores Alberto Silva Franco e Rui Stoco, Editora RT, Vol. 2, 2ª edição, 2004:

Prova. Roubo. Palavra da vítima. Valor. – "Em crimes contra o patrimônio, como o roubo, normalmente praticados longe das vistas de testemunhas, a palavra da vítima deve prevalecer sobre a do réu" (TACRIM-SP – 16ª C. – AP 132.620-9/9 – Rel. Mesquita de Paula – j. 03.10.2002 – Rolo/flash 1530/186) – grifos nossos.

Prova. Crimes patrimoniais. Palavra da vítima. Valor. – "Nos crimes patrimoniais, a increpação firme e direta da vítima, que reconheceu o réu sem hesitar, é certamente a pedra fundamental da acusação" (TACRIM-SP – 8º Gr.Cs. – Ver. 427.712/1 – Rel. Carlos Biasotti – j. 22.05.2003 – Rolo/flash 2004/218) – grifos nossos.

Segue que o acusado foi detido pela Polícia Militar quando estava no interior do carro anotado como sendo aquele no qual os assaltantes estavam no momento do roubo, em fuga, após firme perseguição, primeiro, pelo ofendido Carlos e, na sequência, pelas viaturas policiais.

Demais disto, anote-se a assertiva dos dois policiais militares ouvidos, a relatar o ato de resistência do acusado e seus comparsas, que efetuaram disparos contra os agentes da lei, em busca da fuga.

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defesa não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Neste sentido, o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: "Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT 616/286-7).

Da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal (se há o concurso de duas ou mais pessoas).

A majorante do concurso de agentes, prevista no inciso II do § 2º do artigo 157 do Código Penal, extrai-se claramente da prova oral colhida, não restando dúvidas de que o réu agiu em conluio com outros dois agentes, conjuntamente, para a prática do crime de roubo.

Da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal (se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo).

A majorante do emprego de arma de fogo (artigo 157, §2º-A, inciso I do Código Penal) também restou demonstrada nos autos.

As vítimas prestaram declarações firmes na polícia e em Juízo no sentido de que os réus portavam ao menos uma arma de fogo, com a qual exerceram grave ameaça para consumação do crime de roubo e, para piorar, efetuaram disparo irrecusável, que perfurou o capô do automóvel de Carlos. Ainda, na tentativa de fugir, o acusado e seus comparsas efetuaram disparos contra os Policiais Militares.

Ainda, a arma de fogo foi apreendida e devidamente periciada, anotando-se o laudo juntado aos autos, às fls. 128-131.

Diante de tudo quanto acima fundamentado, perfaz-se como de rigor a condenação do acusado em razão da prática do crime de roubo duplamente majorado, assim como do delito de resistência.

Comprovada, pois, a materialidade e autoria delitiva, passo a aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Da análise das circunstâncias judiciais descritas no artigo 59, do Código Penal, de início, ressalto que a acusação inicial, com relação ao roubo, devidamente comprovada nos autos, revela dupla majoração deste delito, verificado o concurso de agentes e o emprego de arma de fogo. O uso da arma de fogo será considerado em terceira fase, como causa de aumento da pena. De outro lado, há que se ponderar que a ação delitiva, nas circunstâncias em que idealizada e levada a efeito, compreendeu o uso de carro, tanto para efetuar rápida e surpreendente abordagem, como para alcançar a fuga eficaz após a subtração de pertences das vítimas. Com isto, determinante para a realização facilitada do crime e bom êxito na fuga a prática por ao menos duas pessoas, tal como realizado aqui, em que ao menos mais duas pessoas, além do acusado, participaram da empreitada delitiva. Fica bem evidenciado que tal circunstância determina de modo necessário maior reprovabilidade da conduta dos agentes, impondo-se a fixação da pena-base acima do mínimo legal por este motivo.

Para além disso, importa observar que o acusado efetuou disparo de arma de fogo, não satisfeito em simplesmente atemorizar a vítima com a arma. O disparo foi em direção a Carlos, atingindo seu carro no capô, próximo ao para-brisas, revelando contexto em que os fatos se avizinham, de modo muito, mas muito estreito mesmo, da tentativa de latrocínio.

Com relação ao crime de resistência, da mesma forma, há que se anotar que a resistência foi promovida por meio de disparos de arma de fogo contra os agentes policiais, fato extremamente grave, determinante de maior reprovabilidade da conduta.

Diante das circunstâncias dos delitos, ficam as penas-base estabelecidas, assim, acima do mínimo legal em 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, para o crime de roubo, e em 4 (quatro) meses de detenção, para o crime de resistência.

Na segunda fase, verifico que, ao tempo dos fatos, o acusado já registrava condenação anterior, transitada em julgado no dia 02/6/2020, nos autos do processo nº 0058875-80.2018.8.26.0050, que tramitou perante a 22ª Vara Criminal Central da Capital, conforme certidão de fls. 47-48, em razão da prática do crime de roubo, sendo, portanto, reincidente. Por outro lado, ao depor em Juízo, o acusado confessou a prática do crime de roubo, o que se consubstancia em circunstância atenuante da pena. Com isto, compensam-se a reincidência e a confissão, no crime de roubo, ficando a pena mantida no patamar acima estabelecido. Em relação, contudo, ao crime de resistência, observado que o acusado negou os fatos, eleva-se a pena para o patamar de 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Em terceira fase, aumento a pena do crime de roubo em 2/3 (dois terços) em razão da majorante do emprego de arma de fogo, a atingir a pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

E não havendo nenhuma outra causa de aumento ou de diminuição das penas a considerar, ficam consolidadas como definitivas aquelas acima estabelecidas, em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, para o crime de roubo, acrescida da pena de 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, para o delito de resistência.

Observado que não há nenhuma demonstração de potencial econômico do acusado, cada dia-multa fica estabelecido no valor mínimo legal.

Diante do montante das penas privativas de liberdade aplicadas, atento, ainda, às circunstâncias judiciais desfavoráveis, acrescido, da reincidência, o acusado iniciará o cumprimento da pena de reclusão no regime fechado, na forma do artigo 33, § 2º, alínea 'a', e § 3º do Código Penal, e iniciará o cumprimento da pena de detenção no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea 'b', e § 3º, do Código Penal.

Observado que os crimes foram praticados mediante violência e grave ameaça, bem como diante do montante das penas aplicadas, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado DENILSON CAVALCANTE DA SILVA qualificado nos autos, como

incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, e no artigo 329, caput, do Código Penal, ao cumprimento das penas privativas de liberdade de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, pois não há notícia de que os réus tenham condição financeira favorecida.

O acusado vem respondendo aos termos do processo cautelarmente preso e assim deve permanecer. Com acerto, até aqui a percepção do Juízo vem sendo da necessidade da custódia cautelar, não havendo nenhum fator que justifique qualquer alteração de entendimento acerca desta necessidade.

Recomende-se o acusado no estabelecimento prisional em que se encontra, expedindo-se, desde já, guia de recolhimento provisória.

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003 condeno cada Réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lancem-se o nome dos sentenciados no "Rol dos Culpados" e expeçam-se guias de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 28 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA